

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		18/09/2024	
Date d'affichage de la convocation :		18/09/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à André GILLARD, Stéphane QUINTIN à Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONI à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Cécile LACAPERRE à Cyrille BERNARDIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Jean-François REGNIER, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean VILA.		

AFFAIRE N°09 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Acquisition foncière de la parcelle AE 69 au lieu-dit LES BRUXES (Complément).

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que La Commune avait délibéré le 6 février dernier dans le cadre de l'acquisition, par voie de préemption, de la parcelle AE 69 d'une superficie de 4 078 m², dont les conjoints Messieurs Gérard VIGUÉ et Denis PIELHOFF, ainsi que Madame Cassandre PIELHOFF, ont donné leur accord pour la céder au prix de 4 € / m², soit la somme totale de 16 312 € hors frais de notaire.

Néanmoins, la déclaration d'intention d'aliéner faisait apparaître une commission relative à des frais d'agence puisque les propriétaires s'étaient engagés avec un professionnel de l'immobilier - l'agence SAS E-Immo 16 chemin de St Gaudérique 66330 CABESTANY.

Ces frais, à la charge de l'acquéreur représentent la somme 4 078 € en sus du prix d'achat délibéré.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à poursuivre l'acquisition foncière de la parcelle AE 69 pour un montant total de 20 390 € soit 16 312 € d'acquisition hors frais de notaire et 4 078 € de commission pour l'agence SAS E-Immo 16 chemin de St Gaudérique 66330 CABESTANY.



2°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire à signer toutes les pièces permettant l'acquisition de la parcelle AE 69 pour un montant total de 20 390 €.

3°) **PRECISE** que les crédits budgétaires sont prévus dans le cadre du Budget Principal 2024.

4°) **RAPPELLE** que les frais de notaire consécutifs à cet achat seront réglés par la collectivité.

5°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

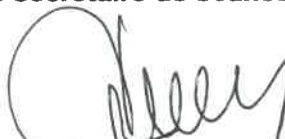
EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Jean VILA

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Télétransmise le 26 septembre 2024

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 30 septembre 2024